

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0001356-84.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **CAIO ANTONIO DE OLIVEIRA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alessandra Teixeira Miguel****VISTOS.****Caio Antonio De Oliveira e Nelson Jose Da**

Silva, qualificados nos autos, foram denunciados perante este juízo como incurso nas sanções do artigo 33, *caput* e artigo 35, *caput*, todos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de janeiro de 2017, por volta das 13h00min, na Rua Walter Way, nº 100, Vila Industrial, nesta cidade e Comarca da Capital, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 103 porções de cocaína, com peso líquido de 19,5 gramas e 118 porções de cocaína na forma de “crack”, com peso líquido de 82,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia, que em data ainda incerta, nas mesmas condições de espaço acima descritas, Caio e Nelson associaram-se para o fim de praticar crime de tráfico de drogas.

Segundo apurado, os acusados decidiram por juntos praticarem o comércio de substâncias entorpecentes no local dos fatos, entre eles dividindo as respectivas tarefas. Assim, caberia a Nelson a função de “olheiro” e Caio seria o responsável por vender a droga e arrecadar o dinheiro.

Ocorreu que os Policiais Civis em diligência pela Rua Walter Way, visualizaram os acusados em atitude suspeita, resolvendo assim abordá-los. Logo depois, Nelson percebeu a ação policial, e imediatamente gritou para Caio: “polícia, polícia”.

Os policiais, então, prosseguiram com a

0001356-84.2017.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

abordagem e detiveram os acusados.

Em poder de Nelson nada foi encontrado. Já com Caio foi encontrada uma pochete, que continha em seu interior, 103 porções de cocaína, 118 porções de “crack”, bem como a quantia de R\$ 30,00 em dinheiro. O acusado Caio confessou a prática do crime de tráfico, e informando ainda que, Nelson trabalha no local como “olheiro”, recebendo a quantia diária de R\$ 60,00, o que configura associação para a prática desse ilícito.

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (em pequenas porções, embaladas individualmente e prontas para o consumo), o numerário encontrado, a confissão e as circunstâncias da apreensão, demonstram que as drogas se destinavam ao tráfico de drogas.

Denúncia recebida às fls. 146/147.

Defesa prévia às fls. 188 (Caio e Nelson).

Laudos periciais às fls. 161/162 (entorpecentes); 164/165 (entorpecentes).

Realizada a instrução processual, com a oitiva de duas testemunhas de acusação, comuns à defesa, e o interrogatório dos réus.

Ao final, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição.

Folha de Antecedentes às fls. 137 (Caio) e fls. 138/145 (Nelson).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está evidenciada pelo laudo de exibição e apreensão de fls. 53/54 e pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 161/162 e fls. 164/165), que atestaram tratar-se de cocaína as substâncias apreendidas em poder dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusados.

O policial civil Cesar disse que no local já realizaram diversos flagrantes de tráfico de entorpecentes. É uma viela com um córrego. O local é uma comunidade com casas tipo palafitas. Disse que entraram se passando por compradores; disse que o Nelson falou para ir ao fundo; disse que seu parceiro deu voz de prisão ao Nelson; abordou o outro acusado, Caio, que estava com os entorpecentes e uma quantia em dinheiro; o Caio confessou que estava vendendo os entorpecentes; o local é uma viela e tem um córrego.; disse que com o Nelson não havia drogas e ele tinha aparência de ser usuário de crack. Afirmou que o réu Nelson estava como olheiro e que normalmente os traficantes colocam usuários como olheiros.

O policial civil Fabio disse que estavam em diligência; o Caio estava no fundo da viela com uma pequena bolsa na mão. Abordou primeiro Nelson que era olheiro na ponta da viela. Tinha a aparência de usuário de crack. Ele abordava e perguntava o que a pessoa queria. O caio estava parado com os entorpecentes. Disse que chegaram a paisana, como compradores; e que os dois réus confessaram o tráfico.

Na fase inquisitorial, o réu Caio disse que estava na Rua Walter Way vendendo drogas mas que a droga não era dele; afirmou que uma menina deixou a droga com ele para que ficasse vendendo; disse desconhecer onde a menina que lhe entregou a droga morava; disse não saber sobre a quantidade da droga; afirmou, ainda, que Nelson era o “olheiro” da biqueira, e que paga para Nelson R\$ 60,00 (sessenta) reais por dia. Afirmou, ainda, que não possui passagens criminais anteriores e que sempre trabalhou registrado com carteira assinada; que cometeu tal atitude somente para arrumar dinheiro a fim de sustentar sua família, informando que sua mãe é deficiente visual. Declarou ter uma filha de 12 anos de idade, a qual reside com seus avós. Em juízo, alegou que tem 33 anos; trabalha vendendo doces na balsa; estudou o 1º grau; separado e tem uma filha de 12 anos. Confessou o delito. Disse que estava vendendo entorpecentes e que o Nelson trabalhava como olheiro. Relatou



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que perdeu o emprego e pediu para trabalhar no tráfico porque passava por dificuldades. Receberia um real ou 0,50 centavos pelo número de drogas vendidas. Afirmou que estava ali há apenas uma semana.

O réu Nelson permaneceu em silêncio. Em juízo, alegou que tem 51 anos. Estudou até a 6ª série. Não está trabalhando atualmente. Confessou o delito. Disse que recebia R\$60,00 (sessenta reais) por dia para ser olheiro.

Nesta quadra, o delito de tráfico de drogas restou evidenciado no conjunto probatório, onde se destacam os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela prisão dos réus, descrevendo como se deu a abordagem dos réus em poder da droga apreendida.

Nada existe que possa desabonar os depoimentos de policiais, nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP, 1ª Câmara Criminal, RT, 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc.

Ademais, os réus confessaram o delito, de modo que a condenação é de rigor em razão do conjunto probatório.

Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza, da quantidade e da variedade das substâncias apreendidas, assim como a sua forma de acondicionamento.

Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, impõe-se o desate condenatório quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, fazendo-se necessário, neste momento, examinar a figura da associação prevista no artigo 35, *caput*, da Lei de Entorpecentes.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

E, neste passo, em consequência da prova recolhida, não restou suficientemente comprovado que a ligação entre os réus foi assentada com o exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, de modo que não há que se falar em condenação, vez que não há prova da permanência.

Resta-me, portanto, a dosimetria da pena.

1) O réu Caio é primário e não registra maus antecedentes, de modo que, atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por oportuno, cabe destacar que, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, incide na espécie a causa de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pela qual as penas sofrem o decréscimo de metade, diante a quantidade entorpecentes localizada, ficando definitivamente estabelecidas em **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.**

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Presentes, outrossim, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, **SUBSTITUO** a sanção carcerária por uma multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, e uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, em local a ser designado na fase de execução, aptas à prevenção e repressão do delito praticado.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, aplico o entendimento consubstanciado no



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Supremo Tribunal Federal:

“Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado.”
(HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, “Informativo/STF nº 672”)

Defiro ao réu o recurso em liberdade, vez que está respondendo o processo em liberdade.

2) Em relação ao réu Nelson atenta aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por oportuno, cabe destacar que, tratando-se de réu primário, bem como que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, incide na espécie a causa de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pela qual as penas sofrem o decréscimo de metade, diante a quantidade entorpecentes localizada, ficando definitivamente estabelecidas em **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.**

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Presentes, outrossim, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, **SUBSTITUO** a sanção carcerária por uma multa, no valor de 10



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(dez) dias-multa, e uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, em local a ser designado na fase de execução, aptas à prevenção e repressão do delito praticado.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, aplico o entendimento consubstanciado no Supremo Tribunal Federal:

“Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado.”
(HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, “Informativo/STF nº 672”)

Defiro ao réu o recurso em liberdade, vez que está respondendo o processo em liberdade.

A pena de multa será aplicada no valor unitário mínimo legal, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Ante o exposto, por esses fundamentos e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido contido na presente ação penal pública para:

A) Condenar Caio Antonio de Oliveira, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da lei nº 11.343/06, à pena de **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. SUBSTITUO** a sanção carcerária pela **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** pelo prazo de **02 (dois) anos e 06 (seis) meses e uma multa no valor equivalente a 10 dias-multa; sem prejuízo do pagamento de de 250**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data, ao mesmo tempo em que **ABSOLVO** da imputação de ter infringido o artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo que o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, **FIXO O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE REVOGAÇÃO**, e;

B) Condenar Nelson José Da Silva, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de **02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa**. **SUBSTITUO** a sanção carcerária pela **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** pelo prazo de **02 (dois) anos e 06 (seis) meses e uma multa no valor equivalente a 10 dias-multa, sem prejuízo do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa**, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data, ao mesmo tempo em que **ABSOLVO** da imputação de ter infringido o artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo que o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, **FIXO O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE REVOGAÇÃO**.

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão de tratar-se de crime de tráfico, crime sem vítima determinada.

Considerando-se que os acusados Caio e Nelson são assistidos pela Defensoria Pública, são beneficiários da justiça gratuita, estando isentos do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 1.060/50 e, subsidiariamente, do artigo 98 da Lei nº 13.105/15.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à Delegacia de origem.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Declaro, outrossim, a perda em favor da União do valor de R\$ 30,00 (trinta reais) auferido pelos réus com a prática do fato criminoso, e o faço com esteio no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

Transitada esta em julgado, expeça-se carta de guia definitiva e arquivem-se os autos.

Defiro os recursos em liberdade.

P. R. I. C.

São Paulo, 06 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**